

शिकायत प्रकरण क्रमांक सी 806/2017
शिकायतकर्ता श्री ललित चन्द्रनाहू रेल्वे स्टेशन मार्ग महासमुन्द
विरूद्ध

जनसूचना अधिकारी संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं रायपुर संभाग रायपुर
आदेश दिनांक 02.06.2018

शिकायतकर्ता श्री ललित चन्द्रनाहू रेल्वे स्टेशन मार्ग महासमुन्द आयोग में बगैर सूचना के अनुपस्थित ।

उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं रायपुर संभाग रायपुर की ओर से श्री एस.के.पाडे वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक आयोग में उपस्थित ।

शिकायतकर्ता के द्वारा अपने आवेदन दिनांक 20.01.2017 से जनसूचना अधिकारी से निम्नानुसार जानकारी चाही गई – वर्ष 2014 से लेकर 2016 तक

वर्ष 2014 से लेकर 2016 तक की अवधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता/शिकायतकर्ता के द्वारा पंजीयक सहकारी संस्थाये छ.ग. नया रायपुर के समक्ष प्रस्तुत शिकायत को जाँच एवं कार्यवाही हेतु कार्यालय संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाये संभाग रायपुर को प्रेषित किया गया है । प्रेषित शिकायत पत्रों में संधारित नस्ती एवं जाचं प्रतिवेदन तथा किये गये कार्यवाही की जानकारी ।

जनसूचना अधिकारी के द्वारा अपने पत्र क्रमांक 227 दिनांक 16.02.2017 से शिकायतकर्ता को निम्नानुसार लेख किया गया –

कल्पना के आधार पर सूचना प्रदाय किया जाना संभव नहीं है कि आपके द्वारा पंजीयक कार्यालय में प्रस्तुत शिकायतें एवं उन पर पंजीयक द्वारा लिया गया निर्णय इस कार्यालय के लिये काल्पनिक सूचना है । आपका आवेदन पत्र स्पष्ट नहीं है । उचित होगा कि स्पष्ट सूचना हेतु संबंधित कार्यालयों में आवेदन प्रस्तुत करें । आपका आवेदन अस्वीकृत किया जाता है । आपके द्वारा चाही गई जानकारी इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है ।

2. शिकायतकर्ता के द्वारा जनसूचना अधिकारी से प्राप्त जानकारी से संतुष्ट न होने से प्रथम अपील दिनांक 09.03.2017 को कार्यालय पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ के कार्यालय में प्रस्तुत की गई, जिस पर पारित आदेश दिनांक 01.04.2017 निम्नानुसार है— अपीलार्थी द्वारा लगाया गया अपील आवेदन अत्यन्त विस्तृत अस्पष्ट एवं किसी एक विषय वस्तु से संबंधित न होने एवं इस तरह की जानकारी अनावेदक के पास संधारित नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाता है ।

3. शिकायतकर्ता के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 18(1) के तहत दिनांक 17.04.2017 को शिकायत आयोग में प्रस्तुत की गई, जिसमें उसके द्वारा लेख किया गया कि जनसूचना अधिकारी के द्वारा उसके आवेदन को काल्पनिक एवं स्पष्ट नहीं है लेख किया जाना

असत्य है। उनके द्वारा स्पष्ट सूचना हेतु संबंधित कार्यालयों में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया जबकि अधिनियम की धारा 6(3) के तहत उनके द्वारा आवेदन पत्र का अन्तरण नहीं किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा तथ्यों की अनदेखी करते हुए अपील को अस्वीकार कर दिया गया। अतः जनसूचना अधिकारी के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 20(1) एवं 20(2) के तहत कार्यवाही की जावे तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा की जावे तथा उसे प्रभार मुक्त सूचना प्रदाय की जावे।

4. वर्तमान जनसूचना अधिकारी ने अपने पत्र क्रमांक 801 दिनांक 01.06.2018 से आयोग में जवाब प्रेषित किया गया। इस पत्र में उनके द्वारा लेख किया गया कि शिकायतकर्ता के द्वारा धारा 19 के तहत द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है जिसका पं.करण क्रमांक 1556/2017 है तथा वह प्रकरण दिनांक 06.06.2018 को सुनवाई हेतु निर्धारित है, अतः दोनों प्रकरणों की सुनवाई एक दिन पर की जावे। तत्पश्चात जनसूचना अधिकारी के द्वारा पत्र क्रमांक 810 दिनांक 02.06.2018 से आयोग में जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसमें लेख है कि इस आवेदन से पूर्व आवेदक को जन सूचना संबंधी आवेदन की जानकारी वर्ष 2014 से 2016 तक दी जा चुकी है। शिकायतकर्ता के द्वारा चाही गई जानकारी एक से अधिक विषयों की है। पंजीयक कार्यालय में प्राप्त शिकायतों पर पंजीयक द्वारा क्या कार्यवाही की गई है, एवं कहां कहां जांच हेतु प्रेषित किये गये हैं, इस कार्यालय से कल्पना के आधार पर बताया जाना संभव नहीं है।

5. शिकायतकर्ता आयोग की पेशी दिनांक 02.06.2018 पर बगैर सूचना के अनुपस्थित रहे हैं।

6. शिकायतकर्ता के द्वारा सही जानकारी प्राप्त करने के लिए सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 19 के तहत द्वितीय अपील प्रस्तुत नहीं की गई है तथा सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 18 में जानकारी प्रदाय का प्रावधान नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा भी सिविल अपील नं 10787-10788 of 2011 के द्वारा भी मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य विरुद्ध मणिपुर राज्य एवं जे गांगुली में पारित आदेश दिनांक 12.12.2011 में जानकारी प्राप्त करने के लिए धारा 19 के तहत अपील करने को आवश्यक बताया गया है। अतः प्रकरण में जानकारी प्रदाय के निर्देश नहीं दिये जा सकते।

7. शिकायत की जांच में पाया गया कि जो जानकारी समय सीमा में जनसूचना अधिकारी के द्वारा शिकायतकर्ता को पत्र दिनांक 10.02.2017 से प्रदाय की गई वह गलत है क्योंकि शिकायतकर्ता का आवेदन न तो अस्पष्ट था और न ही काल्पनिक। उसके द्वारा स्पष्ट रूप से एक निश्चित अवधि में पंजीयक सहकारी संस्थाएं के कार्यालय से जनसूचना अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त शिकायतपत्रों के संबंध में संधारित नस्ती एवं जांच प्रतिवेदन की कार्यवाही की जानकारी चाही गई थी।

8. प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा प्रथम अपील के निराकरण में यह लेख किया गया है

कि शिकायतकर्ता का आवेदन विस्तृत अस्पष्ट एवं किसी एक विषय से संबंधित न होने के कारण एवं इस तरह की जानकारी अनावेदक के पास संधारित नहीं होने के कारण अस्वीकार किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी का यह यह कथन सही है कि चाही गई जानकारी अत्याधिक विस्तृत एवं किसी एक विषय से संबंधित नहीं है क्योंकि शासकीय कार्य प्रणाली के अनुसार प्रत्येक शिकायत एक पृथक विषय वस्तु है विशेषकर जबकि शिकायतकर्ता के द्वारा पूरी संधारित नस्ती एवं जांच प्रतिवेदन चाहा गया हो। परन्तु प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश में यह लेख करना कि शिकायतकर्ता का आवेदन अस्पष्ट एवं जानकारी जनसूचना अधिकारी के कार्यालय में संधारित नहीं है, कहना उचित नहीं है।

9. यद्यपि जनसूचना अधिकारी के द्वारा शिकायतकर्ता के आवेदन के निराकरण में गंभीर त्रुटि की गई है परन्तु उसके द्वारा समय सीमा में शिकायतकर्ता के आवेदन का निराकरण किया गया है एवं की गई त्रुटि अधिनियम की गलत व्याख्या से संबंधित है। अतः उनके विरुद्ध किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा भी कुछ निष्कर्ष सही निकाले गये एवं कुछ निष्कर्ष गलत निकाले गये। उनके द्वारा समय सीमा में प्रथम अपील का निराकरण किया गया है। अतः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की व्याख्यात्मक त्रुटि के लिए उनके विरुद्ध किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

अतः शिकायतकर्ता की शिकायत नस्तीबद्ध की जाती है।

संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं रायपुर संभाग रायपुर, प्रथम अपीलीय अधिकारी कार्यालय पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ तथा शिकायतकर्ता सूचित हों।

सही/-
(ए के सिंह)
राज्य सूचना आयुक्त